



PUTUSAN
Nomor 5851 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I NENGAH WENTEN**, bertempat tinggal di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **NI KETUT WANE**, bertempat tinggal di Dusun Kerandangan, RT 002, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **WAYAN SARI**, bertempat tinggal di Dusun Kerandangan, RT 002, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Budi Artha, S.H. dan Irvan Hadi, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat I Wayan Budi Artha, S.H. & Partners, beralamat di Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **I WAYAN JATI**, bertempat tinggal di Dusun Kerandangan, RT 002, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. I Gede Sukarmono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dr. I Gede Sukarmo, S.H., M.H., beralamat di Jalan Catur Warga, Nomor 7, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang diwakili oleh Ir. H. Lalu Suharli, M.M. dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, berkedudukan di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baiq Mahyuniati Fitria, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

- 1. ERWAN MANANSYAH, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Kerandangan, RT 006, RW 000, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rengga Sandi Suranggana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Amiril Saling Tulung, beralamat di Perumahan Grand Muslim 2 Blok V11, Desa Labu Api, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;
- 2. KANTOR NOTARIS/PPAT DWI RATNA KURNIASARI, S.H., M.Kn**, beralamat di Jalan Pariwista, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3. KANTOR NOTARIS/PPAT HATTAMUL ASOMI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Komplek Pertokoan Mahkota Pemenang, Jalan Raya Pemenang, Desa Pemenang

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 472/154/Pem./Sgg/VII/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batulayar Kepala Desa Senggigi ditandatangani Kepala Desa Senggigi atas nama Muhamad Ilham, adalah Pewaris;
3. Menyatakan sah secara hukum yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg menikah dengan (almarhumah) Ni Nengah Remi dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. (Almarhumah) Ni Nengah Wangi;
 - 3.2. Ni Ketut Wane (Penggugat II);
4. Menyatakan sah secara hukum Ni Nengah Wangi menikah dengan (almarhum) I Nyoman Nakti dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. Ni Wayan Sari (Penggugat III);
 - 4.2. I Nengah Wenten (Penggugat I);
5. Menyatakan sah secara hukum Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 tersebut secara sah memiliki hak mewarisi dan sebagai ahli warisnya adalah:
 - 5.1. I Nengah Wenten (Penggugat I);
 - 5.2. Ni Ketut Wane (Penggugat II);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Ni Wayan Sari (Penggugat III);

Bahwa nama-nama dari ketiga ahli waris tersebut yang memiliki hak mewaris dilihat dari Surat Silsilah Keluarga yang telah dibuat, diketahui, dan ditandatangani, serta telah pula ditandasahkan oleh Ketua Banjar Kerandangan atas nama I Ketut Windia, Kadus Kerandangan atas nama Muhammad Ramli, Kepala Desa Senggigi atas nama Muhamad Ilham, dan Camat Batulayar atas nama Syahrudin, S.T. pada tanggal 13 Juli 2020, oleh karenanya maka Para Penggugat adalah salah satu Ahli Waris yang sah yang memiliki hak mewarisi dari harta peninggalan Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg adalah sah sebagai ahli waris;

6. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg, yang telah meninggal dunia pada tahun 1969, juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan Luas 1.600 ha, pada tanggal 15 Djanuari 1951, tercatat atas nama I Nyoman Madeg, terletak di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ini:

- utara : kali,
- selatan : Jalan Wisata alam Kerandangan,
- timur : tanah Made Karti,
- barat : tanah I Komang Wede, Tanah I Gede Jineng, Tanah I Ketut Widie, Tanah I Nengah Gemuh;

dan sisanya tanah tersebut di atas, ada bangunan rumah permanen, telah bersertifikat hak milik atas nama Wayan Dempet, dengan Nomor 2017, seluas 6.175 m², terletak di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian sisanya tanah tersebut di atas merupakan satu kesatuan pada Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan luas 1.600 ha, pada tanggal 15 Djanuari 1951, tercatat atas nama I Nyoman Madeg, dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



dengan batas-batas sebagai berikut ini :

- utara : kali,
- selatan : Jalan Wisata Alam Kerandangan,
- timur : tanah Carolina Heng, tanah Erwan Manansyah, S.H., tanah Lalu Aria, tanah Lina,
- barat : tanah I Komang Wede, tanah I Gede Jineng, tanah I Ketut Widié, tanah I Nengah Gemuh,

merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg sebagai pemilik sah atas tanah tersebut di atas;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan, tindakan-tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sudah jelas-jelas merugikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang menempati objek sengketa tersebut di atas, untuk menyerahkan dan mengosongkan, membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara cuma-cuma kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
9. Menyatakan sah secara hukum bahwa pada tanggal 19 September 2024, bahwa atas nama Erwan Manansyah, S.H. (Turut Tergugat I) telah terjadi kesepakatan perdamaian sengketa tanah dengan Para Penggugat di hadapan Notaris Hattamul Asomi, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III) atas tanah yang pernah dibelinya seluas 8.000 m² atau 80 are melalui almarhum Wayan Dempet pada tahun 2005 adalah sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan tanah di atas milik dan atas nama (almarhum) I Nyoman Madega yakni Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan luas 1.600 ha, pada tanggal 15 Januari 195, tercatat atas nama I Nyoman Madeg adalah sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



mengikat;

11. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan tanah di atas milik dan atas nama (almarhum) I Nyoman Madeg, termasuk sertifikat hak milik atas nama Wayan Dempet, dengan Nomor 2017, seluas 6.175 m², baik atas nama Para Tergugat maupun ada pihak lain dimana dari perbuatan itu akan merugikan hak orang lain dalam hal ini Para Penggugat, dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan ini;
13. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini, Para Penggugat dapat menghadap dan sebagai syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik, permohonan penerbitan balik nama atas nama Para Penggugat baik melalui di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, maupun Kantor Notaris/PPAT dengan wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai daluarsa gugatan;
2. Eksepsi mengenai *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
3. Para Penggugat salah menarik pihak (*error in persona*);
4. Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Mtr., tanggal 13 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor 472/154/Pem./Sgg/VII/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batulayar, Kepala Desa Senggigi ditandatangani Kepala Desa Senggigi a.n. Muhamad Ilham, adalah Pewaris;
3. Menyatakan sah secara hukum yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg menikah dengan (almarhumah) Ni Nengah Remi dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - (Almarhumah) Ni Nengah Wangi;
 - Ketut Wane (Penggugat II);
4. Menyatakan sah secara hukum Ni Nengah Wangi menikah dengan (almarhum) I Nyoman Nakti dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - Ni Wayan Sari (Penggugat III);
 - I Nengah Wenten (Penggugat I);
5. Menyatakan sah secara hukum Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 tersebut secara sah memiliki hak mewarisi dan sebagai ahli warisnya adalah:
 - I Nengah Wenten (Penggugat I);
 - Ni Ketut Wane (Penggugat II);
 - Ni Wayan Sari (Penggugat III);
6. Bahwa nama-nama dari ketiga ahli waris tersebut yang memiliki hak mewaris dilihat dari Surat Silsilah Keluarga yang telah dibuat, diketahui, dan ditandatangani, serta telah pula ditandasahkan oleh Ketua Banjar Kerandangan atas nama I Ketut Windia, Kadus Kerandangan atas nama Muhammad Ramli, Kepala Desa Senggigi atas nama Muhamad Ilham,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



dan Camat Batulayar atas nama Syahrudin, S.T. pada tanggal 13 Juli 2020, oleh karenanya maka Para Penggugat adalah salah satu Ahli Waris yang sah yang memiliki hak mewarisi dari harta peninggalan Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg adalah sah sebagai ahli waris;

7. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pewaris yang bernama (almarhum) I Nyoman Madeg, yang telah meninggal dunia pada tahun 1969, juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan luas 1.600 ha, pada tanggal 15 Djanuari 1951, tercatat atas nama I Nyoman Madeg, terletak di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ini :

utara : kali,
selatan : Jalan Wisata Alam Kerandangan,
timur : tanah Made Karti,
barat : tanah I Komang Wede, tanah I Gede Jineng, tanah I Ketut Widie, tanah I Nengah Gemuh

dan sisanya tanah tersebut di atas, ada bangunan rumah permanen, telah bersertifikat hak milik atas nama Wayan Dempet, dengan Nomor 2017, seluas 6.175 m², terletak di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian sisanya tanah tersebut di atas merupakan satu kesatuan pada Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan luas 1.600 ha, pada tanggal 15 Djanuari 1951, tercatat atas nama I Nyoman Madeg, dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang, dengan batas-batas sebagai berikut ini :

utara : kali,
selatan : Jalan Wisata Alam Kerandangan,
timur : tanah Carolina Heng, tanah Erwan Manansyah, S.H., tanah Lalu Aria, tanah Lina,



barat : tanah I Komang Wede, tanah I Gede Jineng, tanah I Ketut
Widie, tanah I Nengah Gemuh,

merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Pewaris yang bernama
(almarhum) I Nyoman Madeg sebagai pemilik sah atas tanah tersebut di
atas;

8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan, tindakan-tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sudah jelas-jelas merugikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang menempati objek sengketa tersebut di atas, untuk menyerahkan dan mengosongkan, membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara cuma-cuma kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
10. Menyatakan sah secara hukum bahwa pada tanggal 19 September 2024, bahwa atas nama Erwan Manansyah, S.H. (Turut Tergugat I) telah terjadi kesepakatan perdamaian sengketa tanah dengan Para Penggugat di hadapan Notaris Hattamul Asomi, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III) atas tanah yang pernah dibelinya seluas 8.000 m² atau 80 are melalui almarhum Wayan Dempet pada tahun 2005 adalah sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan tanah di atas milik dan atas nama (almarhum) I Nyoman Madega yakni Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan luas 1.600 ha, pada tanggal 15 Djanuari 195, tercatat atas nama I Nyoman Madeg adalah sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan ini;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 79/PDT/2025/PT MTR, tanggal 10 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2024/PN MTR, tanggal 13 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 79/PDT/2025/PT MTR, tanggal 10 Juni 2025; dan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Mtr., tanggal 13 Maret 2024;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2025 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika objek sengketa adalah miliknya karena selain hanya atas dasar Pipil Nomor 5450, Persil Nomor 116, Kelas Desa III, dengan luas 1.600 ha, pada tanggal



15 Djanuari 1951 atas nama I Nyoman Madeg, sedang sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Batu Layar atas nama Wayan Dempet;

Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan riwayat bagaimana tanah seluas semula 1.600 ha menjadi tersisa 1.675 m² yang menjadi objek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I NENGGAH WENTEN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I NENGGAH WENTEN**, 2. **NI KETUT WANE** dan 3. **WAYAN SARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Ennid Hasanudin, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 5851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)